

Contigo Pyme. Seguro Colectivos de Vida y de Accidentes

Ficha Producto

1. ¿Qué es?

Son seguros de Vida y Accidentes de Convenio que por ley deben tener cubiertas las empresas a las que nos dirigimos y que cubrirán toda lesión corporal que esté incluida en el convenio aplicado para esa empresa (PYME).

Dirigido a dar cobertura a los Convenios Colectivos que obligan a las empresas a dar esas coberturas a sus empleados. Por tanto son pólizas que instrumentan compromisos por pensiones.

Además y de manera opcional podrán contratar seguros voluntarios mejorados, también de Vida y Accidentes que ofrecen la posibilidad de que el empresario mejore las Garantías y Capitales cubiertos hacia sus empleados. Estas pólizas al ser opcionales no son pólizas que instrumenten compromiso por pensiones.

Son seguros innominados, que cubren mismas prestaciones para todos los asegurados. Este sistema tiene como punto fuerte la seguridad de que cualquier trabajador de la empresa que este dado de alta en la seguridad social y por tanto conste en el TC2 en el momento del siniestro estará cubierto en la póliza.

2. ¿A quién va dirigido?

A diferencia del primer piloto en el que el número de convenios así como de agentes y oficinas participantes fue muy reducido, ésta "extensión del primer piloto" va a englobar la totalidad de los convenios sectoriales existentes, con las siguientes salvedades:

- **Sectores con seguimiento especial** por ser sectores con una mayor siniestralidad y que suponen una prima más alta debido a la especialidad de sus garantías : Agricultura, Ganadería, Silvicultura y pesca. / Industria extractiva: minería./ Construcción.

-**Exclusiones:** Administraciones públicas y Convenios propios de empresa.

3. Elementos personales del seguro

- ✓ Compañías Aseguradoras: Nationale-Nederlanden Vida S.A.E y Nationale-Nederlanden Generales S.A.E.
- ✓ Tomador: la Empresa.
- ✓ Asegurados: cualquier trabajador de la empresa que este dado de alta en la seguridad social y por tanto conste en el TC2 en el momento del siniestro estará cubierto en la póliza.
- ✓ Beneficiarios:
 - Prestaciones de incapacidad permanente: el asegurado
 - Prestaciones de fallecimiento: los designados por el asegurado o los establecidos por defecto en caso de no designación expresa.

Contigo Pyme. Seguro Colectivos de Vida y de Accidentes

Ficha Producto

4. Edades de vencimiento

- ✓ Para cada asegurado en la fecha en que éste cumpla los 67 años de edad.

5. Garantías y capitales asegurados

Entre los distintos convenios seleccionados para el piloto, las garantías que nos encontramos son las que se indican a continuación:

VIDA:

- ✓ Fallecimiento
- ✓ Fallecimiento por accidente
- ✓ Fallecimiento por accidente de circulación
- ✓ Incapacidad permanente absoluta
- ✓ Incapacidad permanente absoluta por accidente
- ✓ Incapacidad permanente absoluta por accidente de circulación
- ✓ Incapacidad permanente total
- ✓ Incapacidad permanente total por accidente
- ✓ Incapacidad permanente total por accidente de circulación
- ✓ Gran invalidez

ACCIDENTES:

- ✓ Fallecimiento por accidente
- ✓ Fallecimiento por accidente de circulación
- ✓ Fallecimiento por infarto de miocardio
- ✓ Gastos de sepelio
- ✓ Incapacidad permanente absoluta por accidente
- ✓ Incapacidad permanente absoluta por accidente de circulación
- ✓ Incapacidad permanente total por accidente
- ✓ Incapacidad permanente total por accidente de circulación
- ✓ Gran invalidez por accidente
- ✓ Gran invalidez por accidente de circulación
- ✓ Incapacidad permanente parcial por accidente
- ✓ Incapacidad permanente parcial por accidente de circulación
- ✓ Gastos de Asistencia sanitaria por accidente

Contigo Pyme. Seguro Colectivos de Vida y de Accidentes

Ficha Producto

De igual forma, y para las pólizas de carácter voluntario las garantías y capitales podrán ser entre los que a continuación se indican:

- **VIDA**

- ✓ Fallecimiento (**garantía obligatoria**)
- ✓ Fallecimiento por accidente ***SI SE ESCOGE ESTA OPCIÓN NO SE PODRAN SELECCIONAR NINGUNA COBERTURA DEL SEGURO DE ACCIDENTES***
- ✓ Fallecimiento por accidente de circulación
- ✓ Incapacidad Permanente Absoluta

- **ACCIDENTES**

- ✓ Fallecimiento por accidente (si se escoge Fallecimiento por accidente en VIDA, no se puede escoger ésta garantía) ***INCOMPATIBLE CON Fallecimiento por accidente de Coberturas seguro de vida.***
- ✓ Fallecimiento por accidente de circulación (si se escoge Fall. por acc. de circulación en VIDA, no se puede escoger esta garantía) ***INCOMPATIBLE CON Fallecimiento por accidente de Coberturas seguro de vida.***
- ✓ Incapacidad permanente Absoluta por accidente ***INCOMPATIBLE CON Fallecimiento por accidente de Coberturas seguro de vida.***

Con posibilidad de elección de capital asegurado entre 10.000, 15.000, 20.000 , 25.000 y 30.000 euros.

6. Ámbito de aplicación

Entre los distintos convenios seleccionados para el piloto, los ámbitos de aplicación que nos vamos a encontrar son los que se indican a continuación:

- ✓ **24 horas:** La cobertura de las garantías aseguradas se extiende a las 24 horas.
- ✓ **Laboral:** La cobertura de las garantías aseguradas quedarán limitadas a los Accidentes que el Asegurado pueda sufrir durante el ejercicio de su profesión, oficio o trabajo habitual, incluido el riesgo "in itinere".

Por tanto, no estarán cubiertos los Accidentes que se producen en el curso de su vida privada o durante el ejercicio de actividades profesionales, empresariales o laborales distintas de las indicadas en las Condiciones Particulares o a las órdenes de personas o empresas diferentes a las del Tomador.

Para la cobertura profesional será necesario que se aporte documento oficial de la Seguridad Social u organismo que lo sustituya en la que se reconozca el Accidente.

Contigo Pyme. Seguro Colectivos de Vida y de Accidentes

Ficha Producto

7. Primas

Prima media anual para cada asegurado (siempre y cuando el capital asegurado no varíe). Posibilidad de fraccionamiento de pago siempre que el recibo mínimo sea de 20 euros.

En éste caso, la validación de la periodicidad vendrá determinada por la cotización. Si en una misma cotización se incluyen 3 productos pero uno de ellos no cumple ésta regla de prima mínima de recibo, no se podrá fraccionar ningún producto de esa misma cotización. Podrán en cambio cotizar por separado para la opción deseable de fraccionamiento elegido por el cliente.

8. Criterios que rigen en caso de siniestro y pago de las indemnizaciones

Queda expresamente establecido que a efectos de cada uno de los contratos, se considerará como fecha del siniestro, las siguientes:

Para las pólizas de vida:

1. Siniestros producidos por enfermedad, siempre y cuando así haya sido declarado por los organismos competentes:
 - Por incapacidad permanente aquélla que se fije en la resolución pública emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social u organismo público competente como fecha de efectos económicos y con el alcance que figura en dicha resolución.
 - Por fallecimiento la fecha de ocurrencia será la fecha de fallecimiento.
2. Siniestros producidos por accidente en los términos y condiciones de la póliza:
 - Por incapacidad permanente la fecha de ocurrencia será la fecha del accidente.
 - Por fallecimiento la fecha de ocurrencia será la fecha del fallecimiento.

Para las pólizas de accidentes:

1. Siniestros producidos por accidente:
 - Por incapacidad permanente la fecha de ocurrencia será la fecha del accidente.

Contigo Pyme. Seguro Colectivos de Vida y de Accidentes

Ficha Producto

- Por fallecimiento la fecha de ocurrencia será la fecha del fallecimiento.
2. Siniestros producidos por enfermedad profesional (cuando haya sido contratada por el tomador y así se recoja en las Condiciones Particulares de la póliza), siempre y cuando así haya sido declarado por los organismos competentes:
- Por incapacidad permanente aquella que se fije en la resolución pública emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social u organismo público competente como fecha de efectos económicos y con el alcance que figura en dicha resolución.
 - Por fallecimiento la fecha de ocurrencia será la fecha de fallecimiento.

Estará incluido el infarto de miocardio siempre y cuando los organismos competentes de la Seguridad Social lo hayan considerado como accidente. En caso contrario es decir, si los organismos competentes no lo consideran como accidente no será objeto de cobertura por la presente póliza.

9. Documentación a aportar en caso de siniestro

En caso de siniestro, la documentación necesaria es la detallada en las Condiciones Generales del contrato y que será remitida al buzón:

ContigoPyme.Prestaciones@nnseguros.es.

Los siniestros que se estén tramitando aún dentro del periodo voluntario de 45 días para la devolución del siniestro, seguirán su evolución normal. No se pararán.

Para las pólizas de vida:

El Tomador está obligado a informar por escrito a la Compañía de las circunstancias fiscales que puedan afectar al pago de la Prestación por parte de la Compañía. Así mismo, el Tomador deberá presentar copia del documento TC1 y TC2, en el periodo en que se determina la fecha del siniestro de acuerdo con lo que se acuerda en las Condiciones Generales y Especiales de la póliza:

Para la solicitud del pago de la prestación el Beneficiario deberá aportar la siguiente documentación:

1. En caso de fallecimiento del asegurado, el beneficiario deberá presentar a la Compañía la siguiente documentación:

- a) Documento legalmente aceptado como acreditativo de la identidad del beneficiario (DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia);
- b) Certificado de defunción del Asegurado y Libro de Familia del Asegurado o certificado registral;
- c) Certificado del Registro de Actos de Últimas Voluntades;
- d) Copia del último testamento del Asegurado, o Acta Judicial de Declaración de Herederos;
- e) Carta de pago de la liquidación o declaración oficial de exención del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones;
- f) Diligencias Judiciales completas que se sigan sobre el caso, así como informe de la autopsia;

Contigo Pyme. Seguro Colectivos de Vida y de Accidentes

Ficha Producto

- g) Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social o la mutua de accidentes de trabajo reconociendo el carácter accidental del fallecimiento;
- h) Cualquier otro documento que razonablemente sea requerido por la Compañía a fin de poder valorar el siniestro.

2. En caso de incapacidad permanente del asegurado, el beneficiario deberá presentar la siguiente documentación:

- a) Documento legalmente aceptado como acreditativo de la identidad del beneficiario (DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia);
- b) Propuesta y Resolución Administrativa firme o en su caso sentencia judicial firme y definitiva en la que se declare la Incapacidad Permanente del beneficiario;
- c) Informe médico detallado en el que se especifiquen el comienzo, la causa, la naturaleza, y las consecuencias de la lesión que hayan producido la incapacidad permanente, presentándose este informe una vez que la lesión se haya reconocido como definitiva.
- d) Diligencias Judiciales completas que se sigan sobre el caso (si procede);
- e) Atestado de los cuerpos de seguridad (en caso de accidente de circulación);
- f) Comunicación de los datos del pagador, a efectos de aplicar la retención correspondiente;
- g) Todos los informes que razonablemente sean requeridos por la Compañía a fin de calificar debidamente la incapacidad.

El asegurado deberá someterse a reconocimiento cuantas veces le sea solicitado por la Compañía por los médicos que a tal efecto sean designados, siendo por cuenta de aquella todos los gastos que dicho reconocimiento requiere.

3. Todos los justificantes documentales habrán de presentarse debidamente legalizados, en los casos que la Compañía considere preciso.

Para las pólizas de accidentes:

El Tomador está obligado a informar por escrito a la Compañía de las circunstancias fiscales que puedan afectar al pago de la Prestación por parte de la Compañía. Así mismo, el Tomador deberá presentar copia del documento TC1 y TC2, en el periodo en que se determina la fecha del siniestro de acuerdo con el artículo 14 de estas Condiciones Generales.

Para la solicitud del pago de la prestación el Beneficiario deberá aportar la siguiente documentación:

1. En caso de **fallecimiento** del asegurado, el beneficiario deberá presentar a la Compañía la siguiente documentación:

- i) Documento legalmente aceptado como acreditativo de la identidad del beneficiario (DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia);
- j) Certificado de defunción del Asegurado y Libro de Familia del Asegurado o certificado registral;
- k) Certificado del Registro de Actos de Últimas Voluntades;
- l) Copia del último testamento del Asegurado, o Acta Judicial de Declaración de Herederos;
- m) Carta de pago de la liquidación o declaración oficial de exención del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones;
- n) Diligencias Judiciales completas que se sigan sobre el caso, así como informe de la autopsia;
- o) Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social o la mutua de accidentes de trabajo reconociendo el carácter accidental del fallecimiento;
- p) Cualquier otro documento que razonablemente sea requerido por la Compañía a fin de poder valorar el siniestro.

Contigo Pyme. Seguro Colectivos de Vida y de Accidentes

Ficha Producto

2. En caso de **incapacidad permanente** del asegurado, el beneficiario deberá presentar la siguiente documentación:

- a) Documento legalmente aceptado como acreditativo de la identidad del beneficiario (DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia);
- b) Propuesta y Resolución Administrativa firme o en su caso sentencia judicial firme y definitiva en la que se declare la Incapacidad Permanente del beneficiario;
- c) Informe médico detallado en el que se especifiquen el comienzo, la causa, la naturaleza, y las consecuencias de la lesión que hayan producido la incapacidad permanente, presentándose este informe una vez que la lesión se haya reconocido como definitiva.
- d) Diligencias Judiciales completas que se sigan sobre el caso (si procede);
- e) Atestado de los cuerpos de seguridad (en caso de accidente de circulación);
- f) Comunicación de los datos del pagador, a efectos de aplicar la retención correspondiente;
- g) Todos los informes que razonablemente sean requeridos por la Compañía a fin de calificar debidamente la incapacidad.

El asegurado deberá someterse a reconocimiento cuantas veces le sea solicitado por la Compañía por los médicos que a tal efecto sean designados, siendo por cuenta de aquella todos los gastos que dicho reconocimiento requiere.

3. En caso de **asistencia sanitaria** del asegurado, el beneficiario deberá presentar la siguiente documentación:

- a) Justificante y facturas originales de los gastos producidos.
- b) Parte de primera asistencia médica y/o ingreso hospitalario.
- c) Certificado médico especificando motivo, causa y consecuencias del accidente.

4. Todos los justificantes documentales habrán de presentarse debidamente legalizados, en los casos que la Compañía considere preciso.

10. Fiscalidad de las prestaciones para el beneficiario

- **Fallecimiento:** tributación por ISD (Impuesto de Sucesiones y Donaciones).
- **Resto de prestaciones:** Compromiso por Pensiones: tributación por IRPF como Rendimiento del trabajo, con aplicación de las reducciones según "Baremo ley de Tráfico". No Compromiso por pensiones: tributación por Rendimiento de capital Mobiliario, con aplicación de las reducciones según "Baremo ley de Tráfico".

En todo caso se aplicará la fiscalidad que corresponda a cada CCAA.

11. Exclusiones

Las establecidas en las Condiciones Generales en su artículo trece para las pólizas de Vida:

1. Para la garantía de Fallecimiento por cualquier causa: no hay ningún riesgo excluido.
2. Para las garantías de Incapacidad Permanente Total e Incapacidad Permanente Absoluta quedan excluidos:
 - a) Los siniestros causados por mala fe del Asegurado.

Contigo Pyme. Seguro Colectivos de Vida y de Accidentes

Ficha Producto

- b) Los accidentes o enfermedades que sobrevengan al Asegurado por embriaguez o uso de estupefacientes no prescritos médicamente siempre que el asegurado sobrepase los límites legales vigentes.
- c) Las consecuencias de un acto de imprudencia temeraria o negligencia grave del Asegurado, declarado así judicialmente, así como los derivados de la participación de éste en actos delictivos, duelos o riñas, siempre que en este último caso no hubiere actuado en legítima defensa o en tentativa de salvamento de personas o bienes.
- d) Las consecuencias de guerras u operaciones de carácter similar o derivadas de hechos de carácter político o social, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.
- e) Los accidentes causados por temblor de tierra, erupción volcánica, inundación y otros fenómenos sísmicos o meteorológicos de carácter extraordinario, sin perjuicio de la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros.
- f) Las consecuencias de la reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva.
- g) Las consecuencias de enfermedad o accidente originados con anterioridad a la entrada en vigor de este seguro.

3. Adicionalmente para la garantía de Fallecimiento por Accidente queda excluido:

- a) La práctica como profesional de cualquier deporte.
- b) Los accidentes causados intencionadamente por el único Beneficiario del Asegurado; en este caso, el capital asegurado se integrará en el patrimonio del Tomador. No obstante, si existieran varios Beneficiarios, los no intervinientes en el fallecimiento del Asegurado conservarán su derecho a la totalidad del Capital asegurado.

4. Adicionalmente para la garantía de Fallecimiento por Accidente de Circulación serán de aplicación quedan excluidos:

- a) Los accidentes ocurridos por participación del Asegurado en pruebas deportivas de cualquier clase, ocupando el vehículo como piloto, copiloto o simple pasajero.

Las establecidas en las Condiciones Generales en su artículo dieciséis para las pólizas de Accidentes:

1. Durante actividades criminales del asegurado.
2. Las consecuencias de un acto de imprudencia temeraria o negligencia grave del asegurado, declarado así judicialmente, así como, los derivados de su participación en actos delictivos, competiciones, apuestas, duelos o riñas, siempre que, en el caso de las riñas, no hubiera actuado en legítima defensa o en tentativa de salvamento de personas o bienes.

Contigo Pyme. Seguro Colectivos de Vida y de Accidentes

Ficha Producto

3. Con motivo de la práctica de los deportes y actividades que a continuación se indican:
 - la práctica de deportes de competición y profesional
 - lucha en sus distintas modalidades
 - inmersiones submarinas con empleo de aparatos de respiración
 - deportes aéreos en general
 - escalada, espeleología , alpinismo y trekking de alta montaña, espeleología, puenting, la travesía de glaciares y similares
 - esquí fuera de pistas o de competición o exhibición,
 - el uso y conducción de motocicletas y/o ciclomotores de más de ciento veinticinco centímetros cúbicos.
4. A consecuencia directa de enfermedad, defecto físico o mental del asegurado.
5. Los accidentes producidos cuando el asegurado se encuentre en estado de perturbación mental o, bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes no prescritos médicamente. Se entenderá que existe influencia de bebidas alcohólicas cuando el asegurado sobrepase los límites de alcohol establecidos al efecto en la regulación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial vigentes a la fecha de ocurrencia del siniestro.
6. Con ocasión de utilizar el asegurado aeronaves en calidad distinta de la de usuario de un transporte público.
7. A consecuencia de reacciones nucleares o radiactividad.
8. A consecuencia de actividades políticas o sociales extraordinarias, como guerra declarada o no declarada, motín, revolución o tumulto.
9. Los riesgos calificados como extraordinarios, según la legislación vigente en cada momento del Consorcio de Compensación de Seguros, sin perjuicio de la cobertura que esta Entidad Pública otorga.